



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/11 ; 140/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב לואי פסטר 4 תל אביב – יפו
ע"י ב"כ עוה"ד ירון שלמה
מרחוב הכבאים 1/17 רמת גן

נ ג ד

הנתבעת בתיק 108/11 : ש. חייק אחזקות בע"מ ח.פ. 513603191
ע"י ב"כ עוה"ד ליאת ברץ
מרחוב הרב פרידמן 10 תל אביב

הנתבעים בתיק 140/11 : 1. אלוף חיה ת.ז. 051074193
2. אבני יובל ת.ז. 0535004
3. סוסיאל לידיה אידה ת.ז. 012089363
4. סוסיאל ניסים אלימלך ת.ז. 012287652
כולם ע"י ב"כ עוה"ד אהוד מזרחי
מרחוב יגאל אלון 153 תל אביב

פסק דין

מבוא

התביעות דנן עניינן בבית המשותף ברחוב לואי פסטר 4 בתל אביב יפו הבנוי על חלקה הידועה כחלקה 9 בגוש 7019 (להלן: "הבית"). הבית טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.

התובעת, נציגות הבית, טוענת כי הנתבעים אינם נושאים בחלקם בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית.

על פי כתב התביעה, הנתבעת בתיק 108/11 הינה בעלים של דירה, 5 חנויות ואולם בבית. הנתבעת איננה משלמת את חלקה בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף וחובה, נכון למועד הגשת כתב התביעה, עומד על סך של 53,087 ₪.

הנתבעים 1 ו-2 בתיק 140/11 הינם הבעלים של דירה ומחסן בבית, וחלקם בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף, נכון למועד הגשת התביעה, הינו 27,564 ₪. הנתבעים 3 ו-4 הינם בעלים של דירה אחרת בבית וחובם הנתבע הינו בסך של 18,200 ₪.

הנתבעת בתיק 108/11 טוענת כי על ניהול הבית יש להחיל את עיקרון ההפרדה, שכן, למעשה, ישנם 3 חלקים נפרדים ושונים לבית כך, ישנו בנין מגורים בו 10 דירות אשר לו כניסה נפרדת מרחוב פסטר (להלן: "בנין המגורים"), ישנן 4 יחידות מגורים בסמטת התאומים כאשר לכל אחת מהן



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/11 ; 140/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כניסה נפרדת מהרחוב וישנן 8 יחידות מסחריות אשר להן כניסות נפרדות מרחוב פסטר ומרחוב מקביל לסמטת התאומים. עקרון הפרדה גם תואם לטענתה את הסכמי המכר שנחתמו בין יזם הפרויקט לבין רוכשי הדירות. כך גם היה הנוהג בבית במשך 10 השנים מאז אוכלס הבית, ולראיה, נציגות הבית איננה פועלת לבצע כל פעולת תחזוקה בשטחים משותפים של הבית למעט עבור בית המגורים. נוסף לכך, לפני כ- 5 שנים בוצעה הפרדה פיזית בין היחידות המסחריות לבין בנין המגורים בהסכמת בעלי הדירות בבית. בהקשר זה נטען כי כל המתקנים בבנין המגורים משמשים את בעלי הדירות שם בלבד, למעט ארון תקשורת וחדר מכונות. עוד נטען כי התובעת איננה נציגות חוקית ולכל היותר, מייצגת היא אך את אותם בעלי דירות בבית המגורים. הנתבעת טוענת כי מכרה את החנות המסומנת במספר 1 ביום 14.11.10. כמו כן, על פי המפורט בכתב התביעה, הסכום הנתבע ממנה שגוי.

ביום 02.05.11 נערך דיון מקדמי בתובענה ובסיומו נקבעה פרוצדורה להליך הוכחות.

הנתבעים בתיק 140/11 טוענים, גם הם, כי הבית הינו בית משותף רב אגפי על פי סעיף 59 לחוק המקרקעין. לטענת הנתבעים דירותיהם, צמודות הקרקע, מהוות אגף נפרד לחלוטין מהמבנה הרב קומתי המרכזי. כך גם נקבע בהסכם המכר מול היזם וכך גם התנהל הבית בפועל מאז אכלוסו. לראיה, הנתבעים מעולם לא הוזמנו ולא השתתפו באסיפות הדיירים בבנין המגורים ברחוב לואי פסטר. כך גם לא בוצעו כל פעולות תחזוקה ע"י הנציגות, למעט בקשר לבנין המגורים בלבד. גם נתבעים אלו חוזרים על טענותיהם בדבר אי סמכותה של הנציגות, או, לכל היותר, ייצוגה את בעלי הדירות בבנין המגורים בלבד. הנתבעים אף ביקשו איחוד הדיון בתובענה עם הדיון בתיק 108/11.

ביום 16.05.11 נערך דיון מקדמי בתובענה ובסיומו הגיעו הצדדים להסכמה דיונית כלהלן:

"בתוך 21 יום מהיום תגיש התובעת סיכום תמציתי של טענותיה וכן פירוט מלא, לפי חתכים של הוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית אשר היא נשאה בהם, לרבות אסמכתאות להוצאות הנ"ל. הנתבעים יגישו מסמכים כנ"ל בתוך 21 יום נוספים. לאחר ביקור של המפקח במקום בנוכחות הצדדים נבקש כי המפקח יכריע בדבר חלוקת ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית בין הצדדים לעתיד עד לרישום הבית המשותף וכן יקבע, בהתאם לחלוקה האמורה, איזה סכום אם בכלל צריכים הנתבעים לשלם בגין התקופה הנתבעת. כן יפסק המפקח בשאלת הוצאות ניהול ההליך".

ביום 27.06.11 הודיעו גם הצדדים בתיק 108/11 על הסכמה דיונית במתווה האמור.

ביום 30.06.11 נערך ביקור במקום בנוכחות הצדדים בשתי התובענות, הצדדים הסכימו על איחוד התובענות וההסדרים הדיוניים. לאחר מכן סיכמו הצדדים את טענותיהם בכתב.

דיון

עיקר המחלוקת שבין הצדדים הינה, למעשה, האם יש לראות את הבית כבית מורכב בהתאם להוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/11 ; 140/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אומנם, אין מחלוקת כי הבית לא נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ומשכך לא קיים תקנון הקובע את הפרדת החזקה וניהול של הבית בהתאם להוראות סעיף 59 הנ"ל. אולם, טענת הנתבעים בהקשר דנן הינה כי חובת ההשתתפות בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית בוצעה כחלוקה על פי בית מורכב וזאת על פי נוהג הקיים בבית (בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין) כבר מעת מכירת הדירות מהקבלן (על פי הסכמי המכר) וכפי שהתבטא בהתנהלות הצדדים בפועל מאז מסירת החזקה בדירות, תקופה של כ- 10 שנים.

אעיר, כבר עתה, כי אין המדובר בהליך דנן בתובענה על פי סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין. הנתבעים בחרו שלא להגיש תביעה שכנגד שמטרתה הכרזה על היותו של הבית "בית מורכב". ממילא גם לא כל בעלי הדירות בבית צד להליך דנן, תנאי שהינו הכרחי לצורך הכרעה כנ"ל (ר' הנימוקים לכך בפסה"ד בתיק 120/11 (ת"א) אבי אורן נ' בעלי הדירות בבית ברחוב הרצל 108 תל אביב ואח' (פורסם בנבו)).

אולם, הסכמת הצדדים בהליך דנן היתה כי אכריע בשאלת "חלוקת ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית בין הצדדים לעתיד עד לרישום הבית המשותף..." ועל בסיסה יקבע גם החוב לעבר. הכרעה זו, מנייה וביה, תתבסס גם על נורמות הקשורות בשאלה האם יש לראות את הבית כבית מורכב שיש להפריד את ניהולו. לכך יש להוסיף כי בעלי הדירות בבית אישרו בתצהירים אשר צורפו לסיכומים מטעם התובעת את תמיכתם והסכמתם להליך.

מטיעוני הצדדים עולה כי, אין מחלוקת, למעשה, שבפועל הנתבעים לא שילמו מיסי נציגות שוטפים במהלך השנים מאז אכלוסו של הבית. גם אין מחלוקת כי הנציגות לא פעלה לתחזוק חלקים מסוימים מהרכוש המשותף של הבית ואלו לא תוחזקו כלל או תוחזקו על ידי בעלי דירות פרטניים. כך, למשל, בכל הקשור לרחבת הכניסה לדירות שבסמטת התאומים תוחזקה ע"י בעלי הדירות שם. כך גם בנוגע לרחבה בצידו המערבי של הבית בכניסה לאולם בבעלות הנתבעת בתיק 108/11.

כמו כן, מפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 15.05.09 (נספח ע/2 לכתב התביעה) עולה כי נכחו באסיפה אך בעלי הדירות מבנין המגורים. גם לא ברור כלל אם בעלי הדירות האחרים (לרבות הנתבעים בהליכים דנן) זומנו.

לאור כל האמור הרי שיתכן והתנהלות הצדדים כאמור מלמדת כי בפועל נהגו הצדדים משטר של הפרדה בניהול הרכוש המשותף. לכך יש להוסיף גם את טענת הנתבעים כי על פי החוזים שבין בעלי הדירות לבין הקבלן התחייב האחרון לרשום את הבית בפנקס הבתים המשותפים כבית מורכב שהניהול בו מופרד.

אולם, העובדה שהצדדים נהגו כאמור אין בה ללמד בהכרח על הסכמה של בעלי הדירות למשטר הפרדת הניהול. בהחלט ניתן לקבל גם את טיעון התובעת כי המדובר בנתבעים סרבני תשלום אשר, בהעדר תשלום על ידם, לא היה בידי הנציגות תקציב מספיק כדי לתחזק את כל חלקי הרכוש המשותף. ניתן גם לקבל את הטענה כי הנתבעים בחרו שלא להשתתף באסיפות הכלליות, אולי על מנת לקבע את עמדתם כי דירותיהם אינן מהוות חלק מהבית המשותף. כך גם ישנה מחלוקת בנוגע



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/11 ; 140/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

להתחייבויות הקבלן וממילא בית משותף טרם נרשם ואף לא הוצגה בפני כל טיוטא של מסמכים לרישום הבית המשותף המלמדים על כוונה זו או אחרת לרישום "כבית מורכב".

בנסיבות אלו אין בידי להסתמך על התנהלות הצדדים בעבר כ"נוהג" המחייב גם לעתיד.

משכך, יש לבחון תיק זה, על פי הנורמות שנקבעו בהלכה בנוגע לבחינת הכרזתו של בית כ"בית מורכב", האם ראוי לאמץ את גישת הנתבעים בנוגע ל"נוהג" הנטען או שמא אין המדובר אלא בבעלי דירות סרבני תשלום.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים ולאור תכונותיו הקונקרטיות של הבית דנן כאמור לעיל, אני מוצא לנכון להתייחס בנפרד לכל אחד מרכיביו השונים של הבית, שכן, התוצאה בנוגע לכל חלק כנ"ל תהיה שונה. ויודגש, התוצאה אליה הגעתי נכונה לבית המשותף נשוא הדיון דנן, על רכיביו המיוחדים. לא ניתן להסיק מן הפסיקה האמורה בנוגע לבתים משותפים אחרים וכל הכרעה בתובענה מסוג זה, מעצם טבעה, רלבנטית לגופו ולפרטיו של כל בית.

הדירות בסמטת התאומים

אין מחלוקת כי לדירות כניסות נפרדות מסמטת התאומים. למעשה, לדירות הנ"ל כתובת שונה לחלוטין מאשר כתובת בנין המגורים. קיומה של כניסה נפרדת הוא אחד מהתנאים הבסיסיים לצורך הכרעה בשאלה האם המדובר בנכס מורכב אם כי אין זהו תנאי מספיק.

במקרה דנן לא ניתן לומר כי המדובר בדירת גן עם כניסה נפרדת אלא באגף של ממש המורכב מ- 4 דירות גן נפרדות, להן סממנים דומים.

הכניסה לדירות הינה דרך רחבה המשותפת לאותן דירות בלבד, ובעלי היחידות הם אלו המתחזקים רחבה זו במשותף. תחזוקת רחבת הכניסה כוללת תחזוקה שוטפת (בלאי) וכן ניקיון ותאורה. אין המדובר אך בשביל מעבר אלא ברחבה מתוחמת ונפרדת (מוגבהת במספר מדרגות מן המדרכה) המובילה אך לשערי הכניסה לדירות הנ"ל.

ויודגש, המדובר באגף נפרד בו 4 דירות ושלחם רכוש משותף משל עצמן, הן בקירות המשותפים שבין היחידות והן בקירות החיצוניים של המבנה. היות ואין מחלוקת כי גגות הדירות צמודות לכל דירה הרי שאין גג המהווה רכוש משותף. אולם, קונטור אגף הדירות בסמטת התאומים אחד הוא ונפרד, כמעט לחלוטין, מבנין המגורים המרכזי.

מהביקור במקום עולה גם כי המתקנים של הדירות נפרדים מאלו אשר בבנין המגורים המרכזי. כך, למשל, מערכות המיזוג של היחידות מותקנות כל גגות היחידות עצמן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/11 ; 140/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הקשר היחיד, למעשה, שבין אגף הדירות הנ"ל לבין בנין המגורים הוא קיר המחבר בין השניים. דא עקא, קיומו של קיר זה אין בו די כדי להפוך את הדירות הנ"ל לחלק בלתי נפרד מבנין המגורים. ראשית, לכאורה, גם אם יקרוס בנין המגורים לא יהיה בכך להשפיע על הדירות הנ"ל, וגם ההפך הוא נכון. שנית, לשני האגפים אך קיר משותף כאשר הם נפרדים בכל החלקים האחרים של הבית, לא רק בקשר הפיזי אלא גם בצורת ואופי הבינוי.

וידגש, למסקנה האמורה ישנו גם חיזוק בהסכמי המכר של הדירות בבית. כך, בסעיף 5.6 לנספח ד' להסכם המכר (נספח ג' לכתב ההגנה בתיק 108/11) הנושא כותרת "עקרונות לתקנון בית משותף ולרכוש משותף" נרשם כי "בזכותו הבלעדית של המוכר, לקבוע שהדירות שהכניסה אליהן היא מסמטת התאומים, לא יחויבו בתשלום האחזקה החל על המעלית והלובי וכל הקשור בהם".

לאור כל האמור לעיל הרי שהדירות בסמטת התאומים הינן אגף נפרד בבית ויש להפריד את הניהול בינו לבין חלקיו האחרים של הבית.

את ניהול הרכוש המשותף שבאגף סמטת התאומים יבצעו בעלי הדירות באגף והם, לבדם, יישאו גם במימון העלויות הכרוכות בניהול כאמור. בעלי דירות אלו לא יישאו בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבנין המגורים.

לאור המסקנה האמורה בנוגע לחובת התשלום של בעלי הדירות לעתיד, הרי שאין לחייב את בעלי הדירות בתשלום כלשהו בגין מיסי נציגות בעבר.

וידגש, הקביעה שלעיל כי הדירות בסמטת התאומים הינן אגף נפרד איננה גורעת מחובת בעלי הדירות באגף זה בתשלום הוצאות להחזקת הרכוש המשותף הכללי בבית, השייך לשני האגפים, קרי, הקיר המשותף ומערכות משותפות, ככל שישנן כאלה.

בכל הקשור לנתבעים 1-2 בתיק 140/11, להם מחסן בבנין המגורים, הרי שאין מחלוקת כי מחסן זה נותר בידם לאחר שמכרו את דירתם בבנין המגורים. מחסן זה נותר בידיהם מכוח בעלותם לשעבר בדירה בבנין המגורים ולא מכוח בעלותם עתה בדירה בסמטת התאומים. אין במחסן זה כדי ליצור קשר מספיק המחבר בין כל אגף הדירות בסמטת התאומים לבין אגף בנין המגורים. יחוס קשר כנ"ל בנסיבות המתוארות הינו מלאכותי.

על הנתבעים 1-2 לשאת בתשלום מיסי נציגות בגין המחסן בשיעור כפי שמחויבים בעלי הדירות האחרים בבנין המגורים, אם וככל שאלו מחויבים במיסי נציגות פרטניים בגין המחסנים שבבעלותם, קרי, ככל ששטח הרצפות במחסנים נכלל במניין שטחי הרצפות של הדירות לצורך סעיף 58 לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/11 ; 140/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

וידוגש, ככל ששטח המחסנים אכן נכלל בחישוב כאמור, אזי שמיסי הנציגות המשולמים על ידי הנתבעים 1-2 בגין המחסן צריכים להיות מופחתים ממיסי הנציגות המשולמים בגין דירתם הישנה בבנין המגורים, לה היה צמוד המחסן בעבר.

היות ולא עלה בידי התובעת להציג נתונים כלשהם בגין הגביה מבעלי הדירות בבית, לא ניתן לגזור נתונים אם בכלל וכמה משלמים בעלי הדירות בגין המחסנים שבבעלותם. לפיכך, אין בידי לחייב את הנתבעים 1-2 בתשלום מיסי נציגות בעבר בגין המחסן. ממילא התובעת גם לא תבעה תשלום פרטני כנ"ל מהנתבעים הנ"ל.

בהתאם להסכמה הדיונית ההכרעה בתובענה דנן תחול לעתיד עד לרישום הזכויות בכל דרך. משכך, ככל שבעת רישום הזכויות "יוצמד" מחסן הנתבעים 1-2 לדירתם בסמטת התאומים, ולא לדירה ברחוב לואי פסטר, יהיה צורך להסדיר במסגרת רישום הזכויות, ככל שיופרד בו ניהול הבית, גם את סוגית תשלום מיסי הנציגות בגין המחסן האמור.

אולם

קיומה של כניסה נפרדת הוא אחד מהתנאים הבסיסיים לצורך הכרעה בשאלה האם המדובר בנכס מורכב. אולם, אין זהו תנאי הכרחי – מחד, יתכן קיומו של בית מורכב או תיתכן הפרדה של הניהול גם כאשר המדובר רק במיתקנים שונים (ראה ניסוח סעיף 59(א) לחוק המקרקעין המגדיר "בית מורכב" כבעל "כניסה נפרדת אן מיתקנים נפרדים"). מאידך, אין קיומה של כניסה נפרדת תנאי מספיק להכרזה כאמור, למשל, אם כל מה שמבחין בין ה"אגפים" הנטענים היא הכניסה הנפרדת. אם תאמר כך, הרי שכל דירה בבית משותף שלה כניסה נפרדת או שבעליה יוצר כניסה נפרדת אליה, אפילו בהסכמת בעלי הדירות בביתם, תוכל לטעון בדבר היותה אגף נפרד ולשחרר עצמה מניהולו של הבית המשותף. לא לכך התכוון המחוקק.

במקרה דנן, רק הכניסה הראשית לנכס נפרדת. לנכס כניסה נוספת דרך קומת המרתף בבנין המגורים. למעשה, על מנת להגיע לחלקו התחתון של האולם יש לרדת בגרם מדרגות ארוך או לחילופין על ידי כניסה לבנין המגורים, ירידה במעלית לקומת המרתף ומעבר לאולם. לנכים על כסא גלגלים לדוגמא, הכניסה אפשרית רק דרך הרכוש המשותף בבנין המגורים. כך גם ניתן להשתמש בדרך זו לשם הכנסת ציוד כבד לאולם. על פניו מעבר זה עשוי לשמש גם כיציאת חירום מן האולם.

בהקשר זה יוער כי השאלה אם הנתבעת עושה שימוש בכניסה האמורה או לא אין לה כל נפקות לצורך ההכרעה בשאלה האם המדובר בבית מורכב. המבחן הינו מבחן אובייקטיבי ואין צורך לבחון במסגרתו את היקף ההנאה והשימוש שעושה בעל דירה ברכוש המשותף. בטענת הנתבעת כי לא ניתנה לה אפשרות השימוש ניתן להתחשב במסגרת השיקולים לחיוב בתשלום הוצאות לעבר, אך לא בשאלת החיוב העקרוני.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/11 ; 140/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אומנם, הגישה לדלת הכניסה לאולם גם היא מרחבה נפרדת. אולם, רחבה זו הינה רחבה ציבורית שאיננה חלק מהבית המשותף (בדומה למדרכה בחזית בנין המגורים ברחוב לאו פסטר). בנוסף הכניסה לאולם ממוקמת בסמוך לכניסות לחנויות הנמצאות הן בחזית הבית והן בצידו המערבי, כאשר כל הכניסות בנויות באופן דומה וכחלק אינטגרלי מבנין המגורים.

גם מבחינה פיזית ישנו חיבור בין בנין המגורים לבין האולם - האולם ממוקם במפלס אחד עם לובי הכניסה לבנין המגורים ועם קומת המרתף. קירותיו החיצוניים של האולם הם המשך של הקירות החיצוניים של הבית כחלק מהקונטור השלם שלו. החלונות בחזיתות הבית זהים בין שני "האגפים" והחזיתות כולן כמקשה אחת. האולם מופרד בדלת בלבד מהחלקים האחרים של הבית ובנין המגורים.

החיבור פיזי בין האולם לבין בנין המגורים הינו משמעותי ומהותי. הנתבעת יכולה, בנקל, לו תחפוץ בכך, לפתוח את הדלתות הקיימות ככניסה נוספת כאמור. הנתבעת תוכל אף ליצור פתח כניסה נוסף על ידי הסרת קיר הגבס בקצהו התחתון של גרם המדרגות באולם ככניסה נוספת לזו הקיימת מן הרחוב.

בנוסף, קיימים חלקים נוספים בבית המשותפים לשני ה"אגפים" הנטענים.

לבנין המגורים ולאולם מערכות משותפות – כך מערכת מפוחי אש (משותפת לכל הדירות) ומנועי מזגנים (לאולם בלבד) ממוקמים בחדרים טכניים שבבנין המגורים (כאשר הכניסה אליהם רק דרך בנין המגורים). יציאת מפוחי האוויר ממוקמת בקונטור בנין המגורים בצד הפונה לסמטת התאומים (בצד הבית המקביל לצד הכניסה לאולם).

בבנין המגורים גם מצוי ארון התקשורת וארון החשמל של האולם.

אין מחלוקת כי גם גג בנין המגורים הינו רכוש משותף, למשל, לצורך התקנת אנטנת לוויין ורכוש משותף נוסף, לרבות, לצורכי האולם.

לא ברור מיקומם של מערכות המים והביוב בבית. אולם, לאור מיקומם של חדרי השירותים באולם (בחלקו התחתון בחלק המצוי מתחת לבנין המגורים) סביר להניח כי גם מערכות אלו משותפות.

וידוגש, הוראת סעיף 59 לחוק המקרקעין מדברת על הפרדת ניהול של "אגפים". מלשון ההוראה ברור כי באגף צריכות להיות "דירות" ולא "דירה". ברור גם מלשון הסעיף כי צריך להיות "רכוש משותף" בתחומי המבנה או האגף הנפרדים. האולם הינו נכס בודד ב"אגף" הנטען. אין המדובר על קבוצה של נכסים נפרדים להם קיום משותף כאגף (ר' ההבדל המהותי בהקשר זה ביחס לדירות בסמטת התאומים). משכך, בנוגע להתייחסות לאולם כ"אגף", המונח "רכוש משותף" ממילא כלל איננו רלבנטי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/11 ; 140/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור האמור לעיל הרי שלא ניתן לומר כי האולם הינו "אגף" נפרד בבית ואין הצדקה להחרגתו מבנין המגורים וניהולם בנפרד.

אולם, לא ניתן לומר כי הקשר שבין האולם לבין בנין המגורים הינו כה משמעותי כמו הדירות שבבנין המגורים. במקרה דנן, לא ניתן להתעלם מכך שהנגיעה היומיומית שבין האולם לבין בנין המגורים היא קטנה יחסית. גם השימוש באולם (לצורך תערוכות ואירועים) שונה בתכלית מהשימוש בבנין המגורים (לצורך מגורים) ולא ניתן לומר כי האולם קשור לבנין ללא כל תפקוד נפרד ועצמאי.

בנוסף לכך, גם בנוגע לשטחים המסחריים בבית קובע סעיף 7.4 בנספח ד' להסכם הרכישה המוזכר לעיל כי "למוכר הזכות הבלעדית לקבוע שהחנויות לא יחויבו בתשלום מסי ועד ככלל או חלק ממסי הועד המתייחס למעלית וללובי והקשור באלה". יש גם לזכור את התנהלות הצדדים בפועל במהלך השנים.

לאור האמור לעיל אני סבור כי האיזון הנכון יהיה במתן הנחה בגין חבות האולם בהחזקת הרכוש המשותף בנוגע לרכיבים מסוימים מרכיבי החזקתו.

בכל הקשור להחזקת הרכוש המשותף שבלובי (כולל דלת כניסה), בחדרי המדרגות ובמעלית, לרבות, ניקיון, חשמל ותחזוקה שוטפת יישאו בעלי האולם בשיעור של 50% מן החיוב החל עליהם על פי דין.

בכל יתר הוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית, לרבות, תחזוקת מערכות ותשתיות, הוצאות ניהול ועד הבית, אחזקת חשבון בנק וכיוצ"ב, יישאו בעלי האולם בחלקם המלא בהתאם להוראות הדין.

בהקשר זה אדגיש כי מי מבעלי הדירות בבית אשר גורם לנזק לרכוש המשותף מחויב לתקנו וזאת ללא כל קשר לחובת תשלום מיסי הנציגות. כך גם כל מי שעושה שימוש חריג ברכוש המשותף (לצורך העברות, שיפוצים וכיוצ"ב) אשר גורם ללכלוכו, חייב לנקותו בגמר השימוש ולהחזירו למצבו כפי שהיה עובר לשימוש.

מובן כי הנתבעת זכאית לקבל מפתח למעלית וכן לדלת הכניסה לבית ואלו ימסרו לה על ידי התובעת בתוך 7 ימים מהיום.

לאור קביעתי כאמור לעיל ברי כי לנתבעת בתיק 108/11 גם כל הזכויות באסיפה הכללית של בעלי הדירות ככל בעלי הדירות האחרים בבנין המגורים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/11 ; 140/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בהתאם להסכמת הצדדים הרי שהקביעה האמורה בנוגע לחיוב העתידי צריכה לחול גם על החיובים הנתבעים לעבר בתיק זה. אולם, לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים מצאתי כי אין מקום לחייב את הנתבעת בביצוע התשלומים בגין העבר.

מן המסמכים שצורפו עולה כי מינוי חברת ניהול נעשה בהסכמה של בעלי הדירות בבנין המגורים בלבד מבלי שהנתבעת נכחה באותה אסיפה (נספח 2/ע לכתב התביעה). ממילא גם לא הוצג כל זימון של הנתבעת לאותה אסיפה. מכל מקום, באותה אסיפה היו בעלי דירות נוספים אשר העדיפו פעילותה של נציגות על פני העסקת חברת ניהול וממילא לא הוכח קיומו של רוב על פי דין למינויה של חברת הניהול.

בנסיבות כאלה לא ניתן לחייב את הנתבעת, רטרואקטיבית, בתשלום עבור שירותי הניהול, מה גם שאין מחלוקת כי שירותי הניהול לא ניתנו כלל לחלקים מן הרכוש המשותף הרלבנטיים לאולם דווקא כמפורט להלן.

לא הוכחו הוצאות מיוחדות להחזקת הרכוש המשותף וממילא לא נטען כי היו כאלה.

כל שנותר, אם כן, הוא החיוב בגין עלויות ניהול חשבון בנק, חברות באגודה לתרבות הדיור, ביטוחים ומחצית מעלויות תחזוקת חדרי המדרגות והמעלית. דא עקא, במסגרת סיכום הטענות מטעמה לא עלה בידי התובעת לפרוס את הנתונים אשר יאפשרו חיוב הנתבעת לתשלום בעבר על פי האמור. כך, אין כל הסבר בטיעוני התובעת מדוע גובה החיוב החודשי החל על האולם הינו כמפורט בכתב התביעה. גם לא ברור כיצד נקבעו המועדים בהם נדרש התשלום. אין גם כל ראיה לתשלום שבוצע ע"י בעלי הדירות האחרים בבית. אין גם מחלוקת כי במהלך השנים שילמה הנתבעת סכומים שונים לנציגות. אולם, אין כל אזכור, חישוב או קיזוז לאותם סכומים.

לכך יש להוסיף את העובדה כי תחזוקת חלקים בבית המשרתים גם את הנתבעת (בעיקר קומת המרתף) מוזנחת וכן את טענת הנתבעת כי, למעשה, נמנעה ממנה אפשרות השימוש במעלית על ידי נעילתה ונעילת דלת הכניסה לבנין המגורים. כמו כן יש לזכור את טענת הנתבעת כי היא תחזקה את רחבת הכניסה לאולם. אומנם, התובעת מכחישה טענה זו. אולם, אין מחלוקת כי התובעת לא היתה זו אשר פעלה לתחזוקת הרחבה.

בנסיבות אלו אינני מוצא מקום לחייב את הנתבעת בביצוע כל תשלום לעבר.

ער אני לכך כי הפסיקה שלעיל יוצרת "סדרים חדשים" בניהול הבית ולפיכך יש מקום לכינוסה של אסיפה כללית באגף בנין המגורים לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף מכאן ולהבא, לרבות לצורך קביעת תקציב לניהול (ובכלל האמור השאלה באם להעסיק חברת ניהול) ולבחירת נציגות לבית. ע"י כינוס אסיפה כאמור ניתן יהיה "ליישר קו" ולהתחיל מחדש ניהולו של הרכוש המשותף באגף על פי המתווה שבפסק דין זה לעיל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/11 ; 140/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור הפרדת אגף הדירות שבסמטת התאומים ולאור העובדה כי האסיפה עניינה בניהול השוטף של אגף בנין המגורים, אין מקום לזימונם של בעלי הדירות בסמטת התאומים לאותה אסיפה.

חננויות

גם לחננויות כניסה נפרדת מאשר הכניסה לבנין המגורים. אולם, בכך, בלבד, מתבטא הניתוק שבין החננויות לבין בנין המגורים.

מכלול הנתונים בנסיבות דנן מלמדים כי הזיקה של החננויות לרכוש המשותף בבנין המגורים היא כה משמעותית שמחויבת המסקנה כי הן חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהבית המשותף.

מבחינה פיזית, ישנו חיבור מוחלט בין בנין המגורים לבין החננויות - קירותיהם החיצוניים של החננויות הם המשך ישיר של הקירות החיצוניים של הבית. החננויות מצויות בתוך וכחלק אינטגרלי מקונטור הבית. החזיתות כולן כמקשה אחת. הגג הוא אותו גג.

בנוסף, קיימים חלקים נוספים בבית המשותפים לשני ה"אגפים" הנטענים – כך מערכת מפוחי אש כמפורט לעיל. בנוגע לחננויות מדובר גם על מערכות משמעותיות נוספות המשולבות, כחלק אינטגרלי בבנין המגורים - דודי המים, מערכות מים וביוב, שעוני חשמל, גז, תקשורת ומיזוג אוויר. כל המערכות ממוקמות פיזית בשטח בנין המגורים, במקומות יעודים במסדרונות הקומות ועל גג הבית, ואין כל אפשרות להפרדתם באופן יעיל.

גם בהקשר זה יש לזכור כי החננויות הינן יחידות פרטניות ואינן בגדר "אגף". אין כל קשר פיזי בין החננויות אשר ניתן לומר כי הן משמשות, ביחד, כאגף נפרד. אין גם כל "רכוש משותף" בין החננויות, בנפרד מן הרכוש המשותף הכללי של בנין המגורים.

יוצא מכל האמור כי אין תפקוד נפרד ועצמאי אמיתי לחננויות ולמעשה, אין המדובר באגף נפרד.

וידגש, אף אם היו החננויות במקרה דנן בגדר "אגף" עדיין לא קיימת הצדקה להפרדת הניהול לגביהן לאור הקשר האינהרנטי העמוק שבין החננויות לבין בנין המגורים כאמור לעיל - לו יקרוס בנין המגורים עקב אי תחזוקה או יקרוסו מערכותיו, יקרוסו, יחד עימם, גם החננויות ומערכותיהם. לא ניתן להפריד בכל דרך בין החננויות לבין בנין המגורים ומשכך, גם על החננויות לשאת בחלקן בהוצאות להחזקת השוטפת של בנין המגורים.

לאור האמור הרי שעל הנתבעת בתיק 108/11 לשאת בגין החננויות, על פי חלקה כדין, בכל ההוצאות הכרוכות בניהול החזקת הרכוש המשותף בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/11 ; 140/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אולם, לאור השימוש המזערי, אם בכלל, שיש לבעלי החנויות בכל הקשור למעלית בבנין המגורים ולאור העובדה כי סעיף 7.4 לנספח ד' להסכם הרכישה המצוטט לעיל חל גם על בעלי החנויות, ומקנה סמכות בידי הבעלים בעת רישום הבית המשותף להחריג את הוצאות החזקת המעלית והלובי, אני מוצא לנכון לקבוע כי גם בעלי החנויות יישאו בשיעור של 50% מן החיוב החל עליהם על פי דין בכל הקשור להחזקת הרכוש המשותף שבלובי (כולל דלת כניסה), בחדרי המדרגות ובמעלית, לרבות, ניקיון, חשמל ותחזוקה שוטפת. בכל יתר הוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית, לרבות, תחזוקת מערכות ותשתיות, הוצאות ניהול ועד הבית, אחזקת חשבון בנק וכיוצ"ב, יישאו בעלי החנויות בחלקם המלא בהתאם להוראות הדין.

לאור קביעתי כאמור לעיל ברי כי לבעלי החנויות כל הזכויות באסיפה הכללית של בעלי הדירות ככל בעלי הדירות האחרים בבנין המגורים.

מן הנימוקים שפורטו לעיל בנוגע לאי חיובה של הנתבעת בתיק 108/11 בתשלום הוצאות לעבר בנוגע לאולם, אינני מוצא מקום לחיובה בתשלום לעבר גם בנוגע לחנויות.

לא על בידי התובעת להניח בפני תשתית מספיקה ממנה ניתן לגזור מהו חלקה הנכון והראוי של הנתבעת, בגין איזו חנות (שכן נטען, ולא הוכחש, כי אחת החנויות נמכרה) ובגין איזו תקופה. גם החלק היחסי של שטח רצפות הדירות, החנויות והאולם לא הוכח. גם לא הובאה כל ראיה בנוגע לתשלום שנגבה מבעלי הדירות האחרים. כל סיכום הטענות מתבסס על הערכות ממוצעות ללא ראיות ברורות להוצאות שהוצאו ולחלוקת התשלומים בין בעלי הדירות. בנסיבות אלו לא ניתן אף להעריך את חלקם של הנתבעים בעבר.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני קובע כלהלן:

אני מורה על הפרדת הניהול שבין הדירות בסמטת התאומים לבין חלקיו האחרים של הבית.

את ניהול הרכוש המשותף שבאגף הדירות בסמטת התאומים יבצעו בעלי הדירות על חשבונם. בעלי הדירות הנ"ל לא יישאו בעלויות החזקת הרכוש המשותף בבנין המגורים למעט בנוגע להוצאות להחזקת הרכוש המשותף לשני האגפים.

התביעה לחיוב הנתבעים בתיק 140/11 בתשלום הוצאות לעבר נדחת.

אין מקום להפרדת הניהול שבין החנויות ו/או האולם לבין בנין המגורים, וכל אלו ינוהלו כאגף אחד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/11 ; 140/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בעלי האולם והחנויות יישאו בכל ההוצאות הכרוכות בניהול החזקת הרכוש המשותף בבית. אולם, בכל הקשור להחזקת הרכוש המשותף שבלוכי (כולל דלת כניסה), בחדרי המדרגות ובמעלית, לרבות, ניקיון, חשמל ותחזוקה שוטפת יישאו הנ"ל בשיעור של 50% מן החיוב החל עליהם על פי דין.

התביעה לחיוב הנתבעת בתיק 108/11 בתשלום הוצאות לעבר נדחת.

בתוך 30 יום מהיום תכונס ע"י התובעת אסיפה כללית של בעלי הדירות באגף בנין המגורים, לרבות, הנתבעת דנן ובעלי חנויות נוספים, לצורך קבלת החלטות בנוגע לניהול הרכוש המשותף בבית, לרבות, קביעת תקציב לניהול (ובכלל האמור השאלה באם להעסיק חברת ניהול) ולבחירת נציגות לבית.

בהתאם להסכמת הצדדים הפסיקה כאמור לעיל תחול על ניהול הבית עד לרישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין בין בדרך של רישום בית משותף ו/או בדרך של חכירה על פי תשריט ו/או בכל דרך אחרת.

לאור התוצאה אליה הגעתי אינני מוצא מקום לחייב את מי מהצדדים בהוצאות ההליך וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ז' תשרי תשע"ב, 05 אוקטובר 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב